

한국가스공사 상임감사위원

주의 요구 · 통보

일련번호 제23-안전건설종합-08호

제목 설계변경 등 건설공사 하도급 계약변경 관리업무 소홀

소관부서 \$\$본부 ☒☒☒☒☒단

조치부서 &&&&본부 ♥♥♥♥처, \$\$본부 ▶▶▶▶처,
\$\$본부 ☒☒☒☒☒단

내용

1. 업무개요

건설공사 부실별점 및 하도급이행실태의 반기별 점검은 \$\$본부 ☒☒☒☒☒단 △△△△△△부가 수행하고 있으나, 이와 관련한 건설공사의 규정 및 지침 등을 검토하고 관리하는 제·개정 업무는 \$\$본부 설계건설처 ☒☒☒☒부가 수행하고 있다.

한편, ☒☒☒☒☒단 ㉠㉡☒☒☒☒사무소는 ‘㉢㉣~㉤㉥ 천연가스 공급시설 건설공사’(계약상대자 : ㉦㉧㉨㉩(주), ㉪㉫㉬㉭㉮㉯, 계약기간 : 2020. 08. 28. ~ 2023. 08. 30.)의 공정·공무·공사관리 등의 업무를 관리하고 있으며, 8건의 설계변경 등으로 인한 계약변경을 시행하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

가. 하도급 계약변경 관리 소홀

「하도급거래 공정화에 관한 법률」 제16조 제1항에 따라 원사업자(이하 “계약 상대자”)는 제조 등의 위탁을 한 후에 다음 각 호의 경우에 모두 해당하는 때에는 그가 발주자로부터 증액 받은 계약금액의 내용과 비율에 따라 하도급대금을 증액 하여야 하며, 제1호에서 설계변경, 목적물 등의 납품 등 시기의 변동 또는 경제 상황의 변동 등을 이유로 계약금액이 증액되는 경우에는 하도급 계약변경을 통해 반영하여야 한다고 규정하고 있다.

또한, 제2항에서는 제1항에 따라 하도급대금을 증액 또는 감액할 경우, 계약상 대자는 발주자로부터 계약금액을 증액 또는 감액 받은 날부터 15일 이내에 발주 자로부터 증액 또는 감액 받은 사유와 내용을 해당 수급업자(이하 “하수급인”)에게 통지하여야 하며, 발주자가 그 사유와 내용을 해당 하수급인에게 직접 통지한 경 우에는 계약상대자의 통지 의무는 없다고 되어 있다.

그리고, 제3항에서는 제1항에 따른 하도급대금의 증액 또는 감액은 계약상대자가 발주자로부터 계약금액을 증액 또는 감액 받은 날부터 30일 이내에 하여야 한다고 규정하고 있으며, 동법 제30조(벌칙) 제1항에 따라 제16조 제1항·제3항을 위반한 자는 계약상대자가 하수급인에게 제조 등의 위탁을 한 하도급대금의 2배에 상 당하는 금액 이하의 벌금에 처한다고 되어 있다.

나. 하도급 이행실태 점검사항 개선

「하도급관리지침」 제14조(하도급 이행실태 점검)에 따라 하도급 이행실태 점검을 반기별 시행하고 있으며, 하도급 통지 의무내용 위반 및 설계변경·물가변동 미반영 여부 등을 [별지서식 8]에 따라 하도급 이행실태 점검표를 활용하여 공정한

하도급거래 이행 여부를 확인하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 하도급 계약변경 관리 소홀

●●○○○○사무소는 ‘㉠㉠~㉡㉡ 천연가스 공급시설 건설공사’의 설계변경 및 물가변동으로 인한 계약변경을 총 6회 시행하였으며, 계약상대자가 변경내용과 금액을 명시하여 하수급인에게 통지하지 않을 경우 발주자가 그 행위를 이행하여야 한다. 또한 하수급인은 통지받은 내용을 근거로 계약변경에 대한 사항을 인지하고 계약상대자에게 설계변경 및 물가변동에 대한 하도급 계약변경을 요청하여 적절한 대가가 하도급 계약에 반영될 수 있도록 하여야 한다.

그러나, 이번 안전·건설분야 종합 예비감사 기간(2023.03.06.~03.24.)에 하도급 관련 사항을 확인한 결과, 계약상대자는 하수급인에게 계약변경이 발생된 내용을 통지하지 않았으나 ●●○○○○사무소는 발주처로서 설계변경 등으로 인하여 계약금액 조정이 발생한 총 6건 중 5건을 하수급인에게 직접 통지하였으며, 물가변동 4회차(계약변경일 : '22.12.21.)에 대한 계약변경 통지는 누락하였다.

그리고, 발주자와 계약상대자 간의 계약변경이 발생한 시점으로부터 30일 이내 하도급 계약을 변경하여 발주자로부터 계약금액을 증액 또는 감액한 만큼 하수급인에게 반영해주어야 하나, 계약상대자는 총 6회의 설계변경 및 물가변동으로 인한 계약변경을 시행하면서 계약변경일로부터 30일 이내 적법하게 처리한 경우는 2회였으며 그 외에는 【표2】와 같이 기준을 위반하였다.

【표 2】 하도급 계약변경 위반 현황

원도급계약			하도급계약				위반여부
차수	계약변경일	변경사유	업체명	차수	계약변경일	변경사유	(30일 기준)
1	'21.05.10.	물가변동 (1회)	(주)DPPDPPD	1	'21.08.31.	물가변동	위반 (83일 초과)
			순순순순순순(주)	1	'21.08.31.	물가변동	
2	'21.09.30.	설계변경 (1회)	(주)DPPDPPD	1	'21.08.31.	설계변경	적정 (사전반영)
			순순순순순순(주)	1	'21.08.31.	설계변경	
3	'21.11.17.	공기연장	-	-	-	-	-
4	'21.12.08.	물가변동 (2회)	순순순순순순(주)	2	'22.02.28.	물가변동	위반 (52일 초과)
5	'22.03.31.	물가변동 (3회)	순순순순순순(주)	3	'22.08.01.	물가변동	위반 (93일 초과)
6	'22.07.07.	설계변경 (2회)	순순순순순순(주)	3	'22.08.01.	설계변경	적정 (30일 이내)
7	'22.10.18.	공기연장	-	-	-	-	-
8	'22.12.21.	물가변동 (4회)	미시행				위반 (미시행)

또한, ○○○○○사무소는 30일 이내 하도급 계약변경을 시행하지 않은 계약 상대방에게 벌칙 등을 부과할 수 있도록 후속업무를 추진하였어야 하나, 이와 관련한 업무를 시행하지 않았다.

나. 하도급 이행실태 점검사항 개선

「하도급관리지침」[별지서식 8호]를 살펴보면 ‘계약금액을 증액 또는 감액 받은 날부터 15일 이내 하수급인 통보 여부’ 및 ‘계약금액을 증액 또는 감액 받은 날부터 30일 이내 하도급 계약변경 여부’가 점검항목에 반영되어 있지 않아 상·하반기에 시행하는 하도급 이행실태 점검에서 해당항목을 실질적으로 점검하지 못하였으며, 그 결과 ‘㉠㉠~㉡㉡ 천연가스 공급시설 건설공사’를 추진

하면서 하도급 통지 위반 1회, 하도급 계약변경 위반이 4회 발생하였다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

●●☐☐☐☐사무소 및 ☐☐☐☐☐☐부는 종합감사 기간에 지적된 사항에 동의하며, 이와 관련하여 별도의 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

♥♥♥♥♥처장은

계약변경 사항을 하도급사에게 통지하지 않고, 하도급 계약변경을 30일 초과하여 시행하였음에도 그 사실을 간과한 담당자에게 주의를 촉구하시기 바라며, (주의)

☐☐☐☐☐☐단 ●●☐☐☐☐사무소장은

「하도급거래 공정화에 관한 법률」 제16조 제1항·제3항을 위반한 계약상대자에게 관련법령에 따른 벌칙 등을 부과하기 위한 후속업무를 처리하시기 바라며, (통보)

▶▶▶▶▶처 ☐☐☐☐☐☐부장은

관련법령의 세부내용이 「하도급관리지침」에 반영되도록 개정하시기 바랍니다. (통보)

[관련자, 주의]

\$\$본부 ☐☐☐☐☐☐단 ●●☐☐☐☐사무소 차장 SSS